

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1497/2536

นายพิสิทธิ์ เพ่งพันธุ์พัฒน์

โจทก์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด

จำเลย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา

54

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลแรงงานกลาง
สั่งอุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์โต้เถียงการฟังข้อเท็จจริงของศาล
แรงงานกลางและโต้เถียงดุลพินิจของศาลแรงงานกลางที่สั่งให้รับโจทก์กลับเข้า
ทำงานอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามมาตรา 54 แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 จึงไม่รับอุทธรณ์ และสั่งคำร้องว่า
ศาลสั่งไม่รับ อุทธรณ์ของจำเลยแล้ว คำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยจึงตกไป

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า การที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเพียงว่าพยานจำเลยไม่พอฟังว่าโจทก์ทุจริตแล้ววินิจฉัยว่าการกระทำของโจทก์ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และได้วินิจฉัยต่อไปว่าการกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โดยมีได้หยิบยกเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบสวนความผิดของโจทก์ที่จำเลยได้กระทำไปก่อน ที่จะไล่โจทก์ออกชั้นวินิจฉัย เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและแม้การกระทำของโจทก์ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่แต่เมื่อการกระทำของโจทก์มีเหตุเพียงพอและเป็นการกระทำอันผิดระเบียบวินัยข้อบังคับของจำเลย จำเลยก็มีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ล้วน

เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยโปรดมีคำสั่งรับ
อุทธรณ์และคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 63)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่
เดิมหรือเทียบเท่า และอัตราค่าจ้าง ไม่ต่ำกว่าเดิม โดยนับอายุงานต่อเนื่อง คำขออื่น
ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง
ดังกล่าว (อันดับ 58)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการเลิกจ้างโจทก์จำเลยกระทำไปโดยสุจริต
ไม่ได้มีเจตนาถ่วงถ่วงโจทก์ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนตามระเบียบ
ข้อบังคับของจำเลย ซึ่งศาลแรงงานกลางจะต้องนำมาวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้าง โจทก์
โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากัน
มาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการสอบสวนข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยจึงไล่โจทก์ออกจากงานซึ่ง
เท่ากับอุทธรณ์ว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ตามที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้เป็นอุทธรณ์ได้
เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่รับฟังข้อเท็จจริงว่า
ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว และเมื่อมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยอีก ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการเลิกจ้างโจทก์จำเลยกระทำไปโดยสุจริต ไม่ได้มีเจตนาถ่วงล่าช้าโจทก์ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย ซึ่งศาลแรงงานกลางจะต้องนำมาวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้าง โจทก์โดยไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยจึงไล่โจทก์ออกจากงานซึ่งเท่ากับอุทธรณ์ว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ตามที่จำเลยให้การต่อสู้ไว้นั้นเป็นอุทธรณ์ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่รับฟังข้อเท็จจริงว่ายังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว และเมื่อมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยอีก ให้ยกคำร้อง

(ชวลิต พรายภู-ปรีชา ธานินทร์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ